Transporte

ABC

Agentes de Tránsito



Agencia Nacional de Seguridad Vial

Gustavo Petro Urrego
Presidente de la República de Colombia

William Camargo Triana
Ministro de Transporte

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Mariantonia Tabares Pulgarín
Directora Agencia Nacional de Seguridad Vial

Dario Rincón Jaramillo
Director de Comportamiento

Angie De La Vega
Abogada Oficina Asesora Jurídica

Diseño y diagramación
Erika Juliet Ospina Leiton
Dirección de Comportamiento

2024


106
TECNICO
TRANSITO
TRANS
TRANSI

¿Qué es un agente de tránsito?

"*Todo empleado público o contratista, que tiene como funciones u obligaciones, regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1310 de 2009, respecto de la carrera administrativa*". [1]

Igualmente, se debe tener en cuenta que por expresa disposición del artículo 3 [2] del Código Nacional de Tránsito Terrestre, los agentes de tránsito son autoridades de tránsito.



1) Artículo 56 de la Ley 2197 de 2022 "Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones" (modificatorio del artículo 2 de la Ley 1310 de 2009 "Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones").

2) "Artículo 3. AUTORIDADES DE TRÁNSITO. Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:
El Ministro de Transporte.
Los Gobernadores y los Alcaldes.
Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital. La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.
Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transporte.
Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5o de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.
PARÁGRAFO 1o. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las funciones que por ley le corresponden al Ministerio de Transporte.
PARÁGRAFO 3o. Las Autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
PARÁGRAFO 4o. La facultad de Autoridad de Tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.
PARÁGRAFO 5o. Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de Autoridad de Tránsito."

¿Qué es el grupo de control vial o cuerpo de agentes de tránsito?

Grupo de empleados públicos o contratistas que tiene como funciones y obligaciones, regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales, vinculados legal y/o contractualmente, a los organismos de tránsito y transporte.



¿Qué funciones puede desarrollar un agente de tránsito?

"Los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las Entidades Territoriales están instituidos para velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte y garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos y ejercer de manera permanente, las funciones de:

a) *Policía Judicial. Respecto a los hechos punibles de competencia de las autoridades de tránsito de acuerdo al Código de Procedimiento Penal y Código Nacional de Tránsito.*

b) *Educativa. A través de orientar, capacitar y crear cultura en la comunidad respecto a las normas de tránsito y transporte.*

c) *Preventiva. De la comisión de infracciones o contravenciones, regulando la circulación vehicular y peatonal, vigilando, controlando e interviniendo en el cumplimiento de los procedimientos técnicos, misionales y jurídicos de las normas de tránsito.*

d) *Solidaridad. Entre los cuerpos de agentes de tránsito y transporte, la comunidad y demás autoridades.*

e) *Vigilancia cívica. De protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente y la ecología, en los ámbitos urbanos y rural contenidos en las actuales normas ambientales y de tránsito y transporte*". [3]

3) Artículo 5 de la Ley 1310 de 2009.

Por otra parte, en la medida en que el agente de tránsito es una autoridad de tránsito, le corresponde velar por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías [4], igualmente podrá realizar, entre otras, las siguientes actividades:

- Imponer órdenes de comparendo.[5]
- Examen de embriaguez. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas.[6]



4) Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022.
5) Articulo 135 de la Ley 769 de 2002. Ver también el artículo 4 de la Ley 1843 de 2017.
6) Artículo 150 de la Ley 769 de 2002.

¿Cómo puede un municipio/organismo de tránsito contratar un agente de tránsito?

a) Como personal de planta.[7]

b) A través de un convenio y/o contrato con los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito celebrado con la Dirección General de la Policía.[8]

c) A través de convenios interadministrativos / convenios con otro municipio u organismo de tránsito departamental.[9]

d) Excepcionalmente, a través de contrato de prestación de servicios para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de dicho servicio.[10]

Para la creación de los cargos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales deberá evaluarse la conveniencia y oportunidad según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio.[11]

Cada municipio contará como mínimo con inspector de Policía con funciones de tránsito y transporte o con un inspector de Tránsito y transporte y un número de agentes de tránsito y transporte, de acuerdo con su necesidad y capacidad fiscal, que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción (o bajo convenios con otros municipios u organismo de tránsito departamental), los cuales por su rango de autoridad y tener funciones de policía judicial no podrán ser objeto de delegación o contratar con particulares, salvo los que excepcionalmente se contraten para atender proyectos de control en vía específicos o para solventar ciertas situaciones que lo justifiquen.[12]

Desarrollaremos algunas anotaciones respecto de los literales **c** y **d** arriba enunciados.

---

7) Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022: "Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que podrá ser contratado, como personal de planta o excepcionalmente por prestación de servicios para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de dicho servicio" y artículo 2 de la Ley 1310 de 2009, modificado por el artículo 56 de la Ley 2197 de 2022.
8) Parágrafo 4 del artículo 7 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022: Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito mediante contrato especial pagado por los distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la Policía. Estos contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la policía de cambiar a sus integrantes por las causales establecidas en el reglamento interno de la institución policial.
9) Artículo 4 de la Ley 1310 de 2009, modificado por el artículo 57 de la Ley 2197 de 2022, artículo 7 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022 y el Inciso 3, del parágrafo 3 del artículo 6 de la Ley 769 de 2002.
10) Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022: "Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que podrá ser contratado, como personal de planta o excepcionalmente por prestación de servicios para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de dicho servicio."
11) Parágrafo del artículo 7 de la Ley 1310 de 2009.
12) Artículo 57 de la Ley 2197 de 2022.

En cuanto al literal c) Contratación de agentes de tránsito mediante contrato de prestación de servicios.

Como se indicó anteriormente, el Código Nacional de Tránsito Terrestre [13] permite la contratación de los agentes de tránsito excepcionalmente por prestación de servicios para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de dicho servicio.

Ahora bien, en cuanto a la figura de contratos de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993 [14] dispone que son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En tal medida, actualmente se cuenta con el siguiente marco normativo para la contratación de agentes de tránsito mediante contrato de prestación de servicios:

Norma	Disposición
Ley 80 de 1993	Artículo 32, Numeral 3.
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito	Artículo 7 (modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2002).
Ley 1310 de 2009 "Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales..."	Artículo 2 (modificado por el artículo 56 de la Ley 2197 de 2022)

Fuente. Elaboración propia

13) Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022: "Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que podrá ser contratado, como personal de planta o excepcionalmente por prestación de servicios para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de dicho servicio."
14) Artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993.

En cuanto al literal d) Convenios interadministrativos entre entidades territoriales.

Para cumplir con el deber del ejercicio de control por parte de las autoridades de tránsito, es posible acudir a la figura del convenio interadministrativo para que, por ejemplo, entre municipios colindantes ejerzan en forma conjunta, total o parcialmente las funciones de tránsito de cada uno de ellos, dentro de las jurisdicciones que los compongan.

En este mismo sentido, también es dable, por ejemplo, que los municipios y distritos suscriban convenios interadministrativos con organismos de tránsito departamentales para el ejercicio de las funciones de tránsito. Ello incluye la posibilidad de contar con agentes de tránsito contratados por los organismos de tránsito departamentales para que, en virtud de convenios interadministrativos presten sus servicios en municipios que por sus condiciones económicas requieran de dicho apoyo.

Norma	Disposición
Ley 136 de 1994, "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios."	Artículo 5, literales h) i)
Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."	Artículo 95

Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre.	Artículo 6, parágrafo 3, Inciso 3. Artículo 7, Inciso 4 (modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022)
Ley 1310 de 2009, "Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones."	Artículo 4 (modificado por el artículo 57 de la Ley 2197 de 2022)
Ley 1454 de 2011, "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones"	Artículo 27

Fuente. Elaboración propia



¿Qué jurisdicción tienen los agentes de tránsito?

Sin perjuicio de la colaboración que deben prestar las distintas autoridades de tránsito, cada una de ellas ejercerá sus funciones en el territorio de su jurisdicción, [15] salvo que por una necesidad del servicio, un municipio o departamento a través de su autoridad de tránsito, deba apoyar a otra entidad territorial: [16]

- Los agentes de tránsito municipales o distritales en el perímetro urbano y rural no atendido por la Policía de Carreteras de sus municipios.

- Los agentes de tránsito de los organismos departamentales en aquellos municipios donde no hayan organismos de tránsito o en aquellos donde hay organismo de tránsito clasificado por el Ministerio de Transporte, pero que no cuenta con Agentes de Tránsito.

Cada municipio contará como mínimo con inspector de Policía con funciones de tránsito y transporte o con un inspector de Tránsito y transporte y un número de agentes de tránsito y transporte, de acuerdo con su necesidad y capacidad fiscal, que actuará únicamente en su respectiva jurisdicción (o bajo convenios con otros municipios u organismo de tránsito departamental), los cuales por su rango de autoridad y tener funciones de policía judicial no podrán ser objeto de delegación o contratar con particulares, salvo los que excepcionalmente se contraten para atender proyectos de control en vía específicos o para solventar ciertas situaciones que lo justifiquen. [17]

Cualquier autoridad de tránsito, entiéndase agentes o inspectores, están facultados para abocar el conocimiento de una infracción o de un accidente mientras la autoridad competente asume la investigación, aun en las carreteras nacionales de su jurisdicción y en especial cuando la Policía Nacional, no tiene personal dispuesto en dicha jurisdicción. [18]

15) Artículo 4 de la Ley 1310 de 2009, modificado por el artículo 57 de la Ley 2197 de 2022.
16) Inciso 3 del artículo 7 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022.
17) Artículo 57 de la Ley 2197 de 2022.
18) Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022.

¿Con los recursos recaudados por concepto del pago de multas se pueden contratar agentes de tránsito?

Las entidades territoriales podrán destinar hasta un 50% de los recursos provenientes de las multas y sanciones por infracciones de tránsito para la ejecución de acciones y medidas que permitan realizar labores de control operativo y regulación de tránsito en los territorios, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vial.[19]



Al respecto, el Ministerio de Transporte en concepto No. 2022134048042 del 2 de mayo de 2022 (emitido con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2197 de 2022) concluyó que:

"*Así las cosas y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 59 de la precitada disposición legal, los entes territoriales competentes, podrán destinar hasta el monto del 50% de los recursos provenientes de las multas y sanciones por infracciones de tránsito, para la ejecución de acciones y medidas que permitan realizar labores de control operativo y regulación de tránsito en los territorios, para efectuar la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad vial,* ***estimándose que eventualmente, los entes territoriales en comento, podrán destinar dichos recursos entre otras cosas, para la contratación de los agentes de tránsito y transporte y del grupo de control vial o cuerpo agentes de tránsito, a que alude la disposición legal en cita."***
(subrayado fuera de texto)

19) Artículo 59 de la Ley 2197 de 2022.

Perfil de los agentes de tránsito

El artículo 6 de la Ley 1310 de 2009 [20] señala que la profesión de agente de tránsito por realizar funciones que exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología como policía judicial, pertenecerá en carrera administrativa al nivel técnico y comprenderá los siguientes grados en escala descendente:

Código	Denominación	Nivel
290	Comandante de Tránsito	Profesional
338	Subcomandante de Tránsito	Técnico
339	Técnico Operativo de Tránsito	Técnico
340	Agentes de Tránsito	Técnico

Fuente. Elaboración propia

En todo caso, es importante tener en cuenta que no todas las Entidades Territoriales tendrán necesariamente la totalidad de los Códigos y denominaciones estos serán determinados por las necesidades del servicio.

Ahora bien, para ingresar a los cuerpos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales además se requiere: [21]

- Ser colombiano con situación militar definida.
- Poseer licencia de conducción de segunda (2ª) y cuarta (4ª) categoría como mínimo.
- No haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos culposos.

20) Ver también el artículo 3 de la Resolución 4548 de 2013, compilada en la Resolución 20223040045295 artículo 2.1.3 (modificado por el artículo 1 de la Resolución 20233040017145 del 28 de abril de 2023).
21) Artículo 7 de la Ley 1310 de 2009.

- Ser mayor de edad.
- Cursar y aprobar el programa de capacitación (cátedra de formación e intensidad mínima establecida por la autoridad competente).
- Poseer diploma de bachiller, certificado o constancia de su trámite.

El agente de tránsito deberá acreditar mediante certificaciones expedidas por instituciones debidamente registradas ante las Secretarías de Educación o el Ministerio de Educación Nacional, la formación profesional o técnica señalada en el artículo 2.1.4. de la Resolución 20223040045295 (compilatorio del artículo 4 de la Resolución 4548 de 2013).

En todo caso, para la creación de los cargos de agentes de tránsito y transporte de las entidades territoriales deberá evaluarse la conveniencia y oportunidad según el número de habitantes y la cantidad de vehículos que transitan en el municipio.

Norma	Disposición
Ley 1310 de 2009 "Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones."	Artículos 6 y 7.
Resolución 4548 de 2013, modificada por la Resolución 1943 de 2014 y compilada en la Resolución 20223040045295, expedida por Ministerio de Transporte	Toda la Resolución 4448 de 2013, modificada por la Resolución 1943 de 2014. Artículos 2.1.1. al 2.1.7 de la Resolución 20223040045295.
Resolución 20233040017145 de 2023, expedida por Ministerio de Transporte	Artículos 1 y 2

Fuente. Elaboración propia

¿Es posible la contratación de agentes de tránsito o de inspectores de tránsito en entidades territoriales que no cuentan con organismo de tránsito?

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte emitieron la Circular Externa No. de 20221300000277 del 26 de diciembre de 2022, en la que respecto de este interrogante se concluye que:

- En caso de inexistencia de organismo de tránsito podrá designarse a otra dependencia y vincularse a ella a los empleados públicos del nivel técnico (inspectores) necesarios para el desarrollo del proceso sancionatorio en materia de tránsito y transporte.

- La dependencia designada, para efectos del artículo 134 [22] de la Ley 769 de 2002, y en atención a lo señalado en el literal b del artículo 6 de la misma Ley, actuará como organismo de tránsito para exigir el cumplimiento de las normas de tránsito.

- La dependencia designada será la competente para contratar los inspectores y agentes de tránsito, es decir, no es necesario contar con organismo de tránsito para que la entidad territorial pueda contar con inspector de tránsito o con agentes de tránsito. [23]

- Las autoridades territoriales en su jurisdicción aún, en los eventos de inexistencia de un organismo de tránsito creado en los términos de la Resolución No. 03846 de 1993, conservan el deber y las competencias para el control del cumplimiento de las normas de tránsito en su jurisdicción y la imposición efectiva de sanciones por la infracción de dichas normas, previa designación de la entidad que se hará cargo de estas funciones.

22) "Artículo 134. Los organismos de tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción, así: Las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces en única instancia de las infracciones sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios, y en primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la segunda instancia su superior jerárquico.
PARÁGRAFO. Los daños y perjuicios de mayor y menor cuantía sólo pueden ser conocidos por los jueces civiles de acuerdo a su competencia."

23) "Para el desarrollo de estas competencias, actuará igualmente como organismo de tránsito en relación con lo indicado en el inciso tercero del artículo 7 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 58 de la Ley 2197 de 2022 (...). En todo caso, la posibilidad de contratar o vincular agentes de tránsito careciendo de organismo de tránsito se hace igualmente evidente cuando en el inciso segundo del artículo 4 de la Ley 1310 de 2009, modificado por el artículo 57 de la Ley 2197 de 2022, se establece que "Cada municipio contará...", no cada organismo de tránsito, "como mínimo con inspector de Policía con funciones de tránsito y transporte o con un inspector de Tránsito y transporte y un número de agentes de tránsito y transporte, de acuerdo con su necesidad y capacidad fiscal" y, cuando en el artículo 2 de la Ley 1310 de 2009, modificado por el artículo 56 de la Ley 2197 de 2022, se define al agente de tránsito y a los cuerpos de control o cuerpos de agentes de tránsito como empleados públicos o contratistas de la entidad territorial y no del organismo de tránsito."
Circular Externa No. de 20221300000277 del 26 de diciembre de 2022 expedida por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte.


TRANSITO



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial